

1504059-39.2022.8.26.0566

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Benedito Morello

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2263381/2022 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 27677336 -

DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 2263381 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE RICARDO SOARES

Réu Preso

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

1ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - 13560-648 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL - INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1504059-39.2022.8.26.0566

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2263381/2022 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 27677336 -

DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 2263381 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE RICARDO SOARES

Réu Preso

Justiça Gratuita

Aos 12/12/2022, 15:30h, na sala de audiências virtual da 1ª Vara Criminal do Foro de São Carlos, Comarca de São Carlos, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Antonio Benedito Morello, comigo Oficial Maior ao final nomeado(a), foi aberta a teleaudiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, que será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se o aplicativo Microsoft/Teams. Cumpridas as formalidades legais, verificou-se a conexão no lobby da sala virtual do Dr. Mário José Corrêa de Paula, Promotor de Justiça, bem como do réu ANDRE RICARDO SOARES (este através da estação virtual da administração da unidade prisional em que se encontra custodiado), e do Dr. Joemar Rodrigo Freitas, Defensor Público que patrocina a defesa do(s) acusado(s). Inicialmente, foi realizado o contato prévio reservado do Dr. Defensor Público com o(s) acusado(s), sendo determinado pelo MM. Juiz a presença exclusivamente do Defensor e réu(s) na sala virtual. Terminada a referida reunião virtual do(s) réu(s) e o Dr. Defensor Público, por este último foi dito que o(s) réu(s) concordava(m) com a realização do ato. Prosseguindo com os trabalhos, após a identificação pessoal através de documento original com foto, foram adicionadas, individualmente, a partir do lobby na audiência virtual e

inquiridas, as testemunhas de acusação (comuns) Alessandro Luciano Germano e Jean Pereira de Moraes bem como as testemunhas de defesa Suzeti Pereira da Silva e Evania Pilla Bruno, cada qual desconectada da audiência virtual logo após os seus respectivos depoimentos. Ao final foi o réu interrogado e o que foi feito com a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. Pelas partes foi dito que não tinham requerimento ou diligências. Então, não havendo mais provas, foi encerrada a instrução e determinada a realização dos debates orais, também através da ferramenta Microsoft Teams. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que passava a proferir a seguinte sentença: VISTOS. ANDRE RICARDO SOARES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº11.343/06, porque no dia 26 de setembro de 2022, por volta das 15h30, na Rua José Quatrochi, 1, Jardim São Carlos, nesta cidade e comarca de São Carlos, trazia consigo 06 (seis) porções de cocaína, pesando 0,7g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. narrado no boletim de ocorrência as fls. 03/05, auto de exibição e apreensão as fls. 53 e consoante laudo de constatação de fls. 57/59 e laudos de exames toxicológicos de fls. 106/108). Consoante apurado, na data dos fatos, policiais militares, em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas, surpreenderam o denunciado e o adolescente Gabriel Bueno da Costa, os quais, ao perceberem a aproximação da viatura policial, tentaram empreender fuga, mas foram contidos pelos policiais. O denunciado, antes de tentar fugir, dispensou uma embalagem plástica contendo 06 (seis) porções de cocaína, individualmente embaladas, e que se destinavam à mercancia. O adolescente trazia consigo 66 (sessenta e seis) porções de cocaína no bolso da frente de sua bermuda. O intuito de repasse das drogas é evidente, considerando a quantidade de substâncias entorpecentes, a forma de acondicionamento delas, bem como o local e as circunstâncias em que se desenvolveu a ação. O réu foi preso em flagrante sendo a prisão do mesmo convertida em prisão preventiva (fls. 91/93). Expedida a notificação (fls. 127), o réu, através da Defensoria Pública, apresentou defesa preliminar (fls. 130/135). A denúncia foi recebida (fls. 142) e o réu foi citado (fls. 193). Nesta audiência, inquiridas duas testemunhas de acusação e duas de defesa, o réu foi interrogado. Nos debates o Dr. Promotor opinou pela condenação, nos termos da denúncia, enquanto que a Defesa requereu a absolvição por falta de provas. É o relatório. DECIDO. Policiais militares foram averiguar denúncia de ocorrência de tráfico em uma biqueira. Por si só é sabido que a venda de drogas em biqueiras é natural. Na chegada da viatura os policiais surpreenderam naquele local o réu e um adolescente. Com este havia 66 porções de cocaína e com o réu 6 porções da mesma droga, que ele tentou se desfazer ao perceber a chegada dos policiais. O adolescente, ouvido apenas no inquérito, admitiu que estava traficando no local, negando parceria com o réu (fls. 10). Um dos policiais, Germano, incriminou o réu como traficando porque ele era visto no local. O réu reside nas imediações como disseram as testemunhas de defesa, funcionárias do CRAS, local público que dava atendimento ao réu e à família dele. O réu declarou-se viciado em droga e disse que tinha ido justamente comprar as 6 porções localizadas em seu poder e que o fez o adolescente que lá estava. Mesmo havendo indícios de que o réu também pudesse estar exercendo o tráfico naquele local, não é possível pela pouca quantidade de droga em seu poder e havendo ali um outro traficante confesso, responsabilizá-lo pelo comércio de droga que lá acontecia. A prova que foi produzida não liga o réu ao adolescente e não existe nenhuma demonstração de ajuste prévio entre eles para o exercício da traficância. Não havendo outras provas para demonstrar que efetivamente o réu promovia no local o comércio de entorpecentes, melhor a desclassificação e responsabilizá-lo pelo porte da droga encontrada em seu poder com objetivo de uso próprio. Com a prova produzida não é possível impor condenação a pena longa e sem o benefício da redução em razão dos antecedentes dele. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE A DENÚNCIA para, de início, ABSOLVER O RÉU DA ACUSAÇÃO DE TRÁFICO por insuficiência de provas e em segundo lugar responsabilizá-lo pelo crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Observando os elementos formadores dos artigos 59 do Código Penal, em especial os maus antecedentes, faço opção pela pena de prestação de serviços à comunidade,

estabelecendo-a em dois meses e quinze dias de prestação de serviços. CONDENO, pois, ANDRE RICARDO SOARES, à pena de dois (2) meses e quinze (15) dias de prestação de serviços à comunidade, por ter infringido o artigo 28 da Lei 11343/06. Considerando que o réu encontra-se preso desde o dia 26/09/2022, permanecendo recolhido por tempo superior ao da pena de prestação de serviços determinada, delibero aplicar por analogia o artigo 42 do Código Penal e fazer a detração. E assim acontecendo DECLARO CUMPRIDA A PENA IMPOSTA AO RÉU e determino a expedição de alvará de soltura em favor do réu. Deixo de responsabilizá-lo pelo pagamento da taxa judiciária por ser beneficiário da Justiça Gratuita. Dá-se a presente sentença por publicada nesta solenidade, saindo intimados os interessados presentes. Após publicação da sentença, pelo réu foi dito que NÃO DESEJAVA RECORRER DA R. SENTENÇA, RENUNCIANDO ao direito de recurso, por estar conformado com a decisão proferida. NADA MAIS. Todas as ocorrências, declarações, depoimentos, interrogatório(s) e manifestações dos debates foram captados e gravados pelo sistema virtual, através do software Microsoft Teams, cujas gravações serão disponibilizadas posteriormente no sistema SAJ, nos termos do Comunicado Conjunto 1350/2020. Para constar, lavrei este termo que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo MM. Juiz. Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Eu, Cassia Maria Mozaner Romano, digitei e subscrevi

MM. Juiz(assinatura digital):